Firmado digitalmente por
MAMANI PACOMPIA Hipolito FAU
20520711865 hard
Motivo: Soy el autor del documento
Fecha: 12/10/2026

ANA
Autoridad Nacional del Agua

REPÚBLICA DEL PERÚ

CUT: 140667-2026

RESOLUCION DIRECTORAL N° 0292-2026-ANA-AAA.MDD

Tambopata, 12 de octubre de 2026

VISTO:

El expediente administrativo con CUT 140667-2026, instruido por el Área Técnica de esta Autoridad Administrativa del Agua, deriva de la solicitud de fecha 17.07.2026, presentado por la señora **AIDA CARMEN CHAETA SHANOCUA** identificada con **DNI N° 04818786**, sobre Otorgamiento de Autorización de Uso Temporal de un Área de Terreno de la Faja Marginal derecha del rio Madre de Dios para siembra de cultivos.

CONSIDERANDO:

PRIMERO.- Que, el artículo 7 de la Ley N° 29338, Ley de Recursos Hídricos, establece que constituyen bienes de dominio público hidráulico, sujetos a las disposiciones de la presente Ley, el agua enunciada en el artículo 5 y los bienes naturales asociados a esta señalados en el numeral 1 del artículo 6 de la misma norma.

SEGUNDO. - Que, el numeral 3.1 de artículo 3 del Reglamento de la Ley de Recursos Hídricos, aprobado mediante el Decreto Supremo N° 001-2010-AG, precisa que las fuentes naturales de agua y los bienes naturales asociados al agua, son bienes de dominio público hidráulico, en tal sentido no pueden ser transferidas bajo ninguna modalidad, ni tampoco se pueden adquirir derechos sobre ellos. Toda obra o actividad que se desarrolle en dichas fuentes debe ser previamente autorizada por la Autoridad Nacional del Agua.

TERCERO.- Que, el numeral 16.1 del artículo 16 del Reglamento para la Delimitación y Mantenimiento de Fajas Marginales, aprobado mediante la Resolución Jefatural N° 332-2016-ANA, y modificado con Resolución Jefatural N° 201-2017-ANA, señala que la Autoridad Administrativa del Agua autoriza el uso temporal de las fajas marginales y las riberas de los ríos amazónicos para la siembra de cultivos, siempre que no afecten los usos públicos, el curso de las aguas y no impida el mantenimiento y limpieza de los cauces.

Firmado digitalmente por OCOLA NINA Jalberth Javier Antonio FAU 20520711865 hard
Motivo: V°B
Fecha: 12/10/2026

CUARTO. - Que, los numerales 16.2 y 16.3 del citado Reglamento, establece que estas autorizaciones se otorgan respetando los usos y costumbres reconocidos por la Ley de Recursos Hídricos, preferentemente a quienes realizan con anterioridad dicha actividad,

Esta es una copia auténtica imprimible de un documento electrónico archivado de ANA, aplicando lo dispuesto por el Art. 25 de D.S 070-2013-PCM y la Tercera Disposición Complementaria Final del D.S 026-2016-PCM. Su autenticidad e integridad pueden ser contrastadas a través de: https://sisged.ana.gob.pe/consultas e ingresando la siguiente clave : A73D857E

previa opinión favorable de la Dirección o Gerencia Regional de Agricultura respecto a la viabilidad del cultivo a instalar cumpliendo lo señalado en el numeral 16.1 de la referida norma.

QUINTO. - Que, en este contexto, mediante el expediente de visto, la administrada, solicito el Otorgamiento de Autorización de Uso Temporal de un Área de Terreno de la Faja Marginal derecha del rio Madre de Dios para siembra de cultivos, ubicado en el sector Tres Islas, distrito de Tambopata, provincia de Tambopata, departamento de Madre de Dios, ubicada en la Unidad Hidrográfica Intercuenca Medio Madre de Dios (46645), adjuntando los siguientes documentos: copia de DNI de la administrada, memoria descriptiva, plano de ubicación del área, informe de opinión favorable sobre la viabilidad del cultivo emitido por Agencia Agraria Tambopata de la Dirección Regional de Agricultura Madre de Dios; Así mismo persuade del expediente, el pago por derecho de trámite y pago por derecho de inspección ocular.

SEXTO.- Que, la Administración Local de Agua Tahuamanu-Madre de Dios, realizo la Verificación Técnica de Campo N° 087-2026-ANA-AAA.MDD-ALA.TMD/RLH de fecha 30.07.2026, donde se constató que el área solicitada se encuentra dentro de la faja marginal derecha del rio Madre de Dios. Asimismo, en el área verificada existen cultivos de plátano y existe un área de 0.50 ha y Yuca 0.20 ha. En cuanto a las coordenadas del área, estas son diferentes a lo consignadas en la memoria descriptiva, por lo que esta área técnica considera el área de la verificación técnica de campo.

Cuadro 1. Vértices del área constatada en la verificación técnica de campo

Coordenadas UTM WGS84, Zona: 19S			Cultivos identificados	Área Instalada (ha)	Periodo Instalado	Periodo vegetativo
Vértice	Este (m)	Norte (m)				
v1	461050	8616059	Plátano	0.50	6 meses	5 años
v2	460946	8615982	Yuca	0.20	8 meses	5 años
v3	460680	8616194	-	-	-	-
v4	460763	8616287				
V5	460883	8616217				

SEPTIMO.- Que, mediante el Informe Técnico N° 0204-2026-ANA-AAA.MDD/HMP de fecha 05.10.2026, el Área Técnica de esta Autoridad Administrativa del Agua, concluyó: **i)** Esta área técnica de la AAA Madre de Dios, ha realizado la consulta a la base grafica de usos temporales otorgados en el ámbito de esta AAA Madre de Dios, observándose que el área solicitada por el administrado, se encuentra como área libre. **ii)** El área a otorgar está sujeto al Reglamento para la Delimitación y Mantenimiento de Fajas Marginales, aprobado con Resolución Jefatural N° 332-2016-ANA y modificado con Resolución Jefatural Nº 201-2017-ANA, *en el numeral 16.1 del citado reglamento establece que la AAA autoriza el uso temporal de fajas marginales y riberas de los ríos amazónicos para la siembra de cultivo, y los numerales 16.2 y 16.3 indica que las autorizaciones se otorgan respetando los usos y costumbres reconocidos por la Ley de Recursos Hídricos, preferentemente a quienes realizan con anterioridad dicha actividad, previa opinión favorable de la Dirección o Gerencia Regional de Agricultura respecto a la viabilidad del cultivo a instalar cumpliendo lo señalado en el numeral 16.1 de la referida norma.* **iii)** Esta área técnica, ha determinado por autorizar el área solicitada teniendo en consideración lo descrito en el Acta de Verificación Técnica de Campo Nº 0087-2026- ANA-AAA.MDD-ALA.TMD/RLH, y la información descrita en la memoria descriptiva. Con relación a la ubicación geográfica en coordenadas UTM WGS84, zona 19S, para la autorización será considerada los vértices del Cuadro 1 de la presente resolución. El área a otorgar estará sujeto a lo mencionado en el Ítem 4.4. del presente informe. **iv)** Mediante la Carta N° 161-2026-GOREMAD-GRDE/DRDAR-AAT, de fecha 22.06.2026, la Dirección Regional de Desarrollo Agropecuario y Riego del Gobierno Regional de Madre de Dios, informa sobre la opinión favorable a los cultivos y el periodo vegetativo, concluyendo que, en el área solicitada se encuentra con cultivos instalados como el plátano y maíz, los cuales tienen un crecimiento y desarrollo optimo, por lo que se da la opinión favorable, asimismo indica un tiempo de autorización de 4 años. **v)** Por otro lado, según el Acta de VTC, en dicha área se constató la

Esta es una copia auténtica imprimible de un documento electrónico archivado de ANA, aplicando lo dispuesto por el Art. 25 de D.S 070-2013-PCM y la Tercera Disposición Complementaria Final del D.S 026-2016-PCM. Su autenticidad e integridad pueden ser contrastadas a través de: https://sisged.ana.gob.pe/consultas e ingresando la siguiente clave : A73D857E

existencia de cultivos anuales, los cuales están asociados al cultivo principal que es el plátano, el cual tendría un periodo instalado aproximado de ocho (8) meses. En ese sentido, esta área técnica ha considerado que, el plazo de autorización será de 4 años considerando la opinión favorable dada mediante la Carta N° 0161-2026-GOREMADGRDE-DRA/AAM, y lo constatado en el Acta de VTC, considerando como cultivo principal el plátano. **vi)** En consecuencia, esta área técnica opina que es factible autorizar a la señora Aida Carmen Chaeta Shanocua, la siembra de cultivos de plátano, el administrado deberá tener en consideración que la autorización tiene un plazo máximo de **cuatro (4) años**. **vii)** El expediente cumple con todos los requisitos exigidos por la norma que regula lo solicitado, tanto en la documentación y en lo técnico. Por lo que, esta área técnica opina que es factible autorizar a la señora Aida Carmen Chaeta Shanocua, identificado con DNI N° 04818786, un área de 4.77 ha., para el uso temporal de terreno de la faja marginal derecha del rio Madre de Dios, para siembra de cultivos con un plazo máximo de hasta **cuatro (4) años.**

OCTAVO.- Que, mediante el Informe Legal N° 0148-2026-ANA-AAA.MDD/JJAON de fecha 05.10.2026, el Área Legal de esta Autoridad Administrativa del agua, concluyó, respecto al presente procedimiento y considerando la valoración efectuada por el Área Técnica, corresponde amparar la solicitud de autorización de uso temporal de un área de terreno de la Faja Marginal derecha del rio Madre de Dios para siembra de cultivos.

NOVENO.- Que, de conformidad con lo establecido en el literal p) del artículo 46 del Reglamento de Organización y Funciones de la Autoridad Nacional del Agua, aprobado mediante el Decreto Supremo N° 018-2017-MINAGRI;

SE RESUELVE:

ARTÍCULO 1.- OTORGAR Autorización de Uso Temporal de un Área de Terreno de la Faja Marginal derecha del rio Madre de Dios para siembra de cultivos de **4.77 ha.**, a favor de la señora **AIDA CARMEN CHAETA SHANOCUA** identificada con **DNI N° 04818786**, dicha área se ubica en el sector Tres Islas, distrito de Tambopata, provincia de Tambopata, departamento de Madre de Dios; cuyo detalle es el siguiente:

TITULAR:			AIDA CARMEN CHAETA SHANOCUA				**DNI N°**		04818786	
FUENTE NATURAL DE AGUA			**POLÍGONO A AUTORIZAR**				**UBICACIÓN POLÍTICA**			
UNIDAD HIDROGRÁFICA	**TIPO Y NOMBRE DE FUENTE**	**BIEN ASOCIADO AL AGUA**	**UBICACIÓN GEOGRÁFICA (Coordenadas UTM, WGS84, 19S)**			**ÁREA (ha)**	**SECTOR**	**DISTRITO**	**PROVINCIA**	**DEPARTAMENTO**
			Vértices	**Este (m)**	**Norte (m)**					
Intercuenca Medio Madre de Dios (46645)	Rio Madre de Dios	Faja Marginal	v1	461050	8616059	4.77	Tres Islas	Tambopata	Tambopata	Madre de Dios
			v2	460946	8615982					
			v3	460680	8616194					
			v4	460763	8616287					
			V5	460883	8616217					
Cultivo principal			**Periodo vegetativo**			**Periodo de Instalación**			**Plazo de Autorización**	
Plátano			4 años			8 meses			4 años	
ÁMBITOS ADMINISTRATIVOS										
ADMINISTRACIÓN LOCAL DE AGUA			Tahuamanu-Madre de Dios			**Gobierno Regional**			Madre de Dios	

ARTÍCULO 2.- PRECISAR que la presente autorización tiene un plazo de vigencia de **cuatro (4) años,** la misma que se computará a partir de la emisión de la presente resolución.

ARTÍCULO 3.- REGISTRAR la presente autorización en el inventario de áreas ocupadas de las fajas marginales de fuentes naturales de agua, en cumplimiento de lo establecido en el artículo 5 del Reglamento para la Delimitación y Mantenimiento de Fajas Marginales.

ARTÍCULO 4.- PRECISAR que la presente resolución no autoriza la tala de recursos forestales ni la quema de bosques, actividades que están reguladas en la Ley N° 29763, Ley Forestal y de Fauna Silvestre, y sus Reglamentos.

Esta es una copia auténtica imprimible de un documento electrónico archivado de ANA, aplicando lo dispuesto por el Art. 25 de D.S 070-2013-PCM y la Tercera Disposición Complementaria Final del D.S 026-2016-PCM. Su autenticidad e integridad pueden ser contrastadas a través de: https://sisged.ana.gob.pe/consultas e ingresando la siguiente clave : A73D857E

ARTÍCULO 5.- PRECISAR que la presente resolución no otorga ni reconoce ningún derecho real de garantía establecido en el Código Civil Peruano, debido a que las fajas marginales y otros bienes naturales asociados al agua, son bienes de dominio público hidráulico, estando prohibido el uso de las mismas para fines de asentamiento humano u otra actividad que las afecte. Asimismo, cualquier cambio de las condiciones en que fue otorgada la presente autorización, previa fiscalización, conlleva a dejarla sin efecto.

ARTÍCULO 6.- PRECISAR que el riesgo o daño que pudiera generarse en los cultivos por causas o eventos hidrológicos ordinarios y extraordinarios, es de responsabilidad total y exclusiva de la administrada.

ARTÍCULO 7.- DISPONER que la Administración Local de Agua Tahuamanu-Madre de Dios, supervise periódicamente el cumplimiento de la autorización otorgada.

ARTÍCULO 8.- NOTIFICAR la presente resolución a la señora Aida Carmen Chaeta Shanocua en su domicilio; poner de conocimiento a la Dirección Regional de Agricultura de Madre de Dios y a la Administración Local de Agua Tahuamanu-Madre de Dios; y disponer su publicación en el portal web institucional de la Autoridad Nacional del Agua: www.ana.gob.pe.

Regístrese y comuníquese,

FIRMADO DIGITALMENTE

HIPOLITO MAMANI PACOMPIA
DIRECTOR (E)
AUTORIDAD ADMINISTRATIVA DEL AGUA - MADRE DE DIOS

HMP/jjaon
Adjunto plano

Esta es una copia auténtica imprimible de un documento electrónico archivado de ANA, aplicando lo dispuesto por el Art. 25 de D.S 070-2013-PCM y la Tercera Disposición Complementaria Final del D.S 026-2016-PCM. Su autenticidad e integridad pueden ser contrastadas a través de: https://sisged.ana.gob.pe/consultas e ingresando la siguiente clave : A73D857E